刑法14 筆記：教唆犯的逾越與錯誤

> 來源：刑法14 課程字幕 00:50:00 ~ 01:16:00

🕮 法條原文速查

> **§29**（教唆犯）
> I：教唆他人使之實行犯罪行為者，為教唆犯。
> II：教唆犯之處罰，依其所教唆之罪處罰之。

> **§271**（普通殺人罪）
> I：殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。
> II：前項之未遂犯罰之。

> **§276**（過失致死罪）
> 因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

> **§328**（強盜罪）
> I（取財）：意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒，而取他人之物或使其交付者，為強盜罪，處五年以上有期徒刑。
> II（得利）：以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
> → 取財 = 得到**實體財產**；得利 = 得到**財產上利益**（如帳戶金額增加＝債權）

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「被教唆人發生客體錯誤，教唆人如何論罪？」	**客體錯誤說（建議採）**：對教唆人亦不重要→仍成立教唆既遂
「採打擊錯誤說時，教唆人對原目標之論罪？」	未遂教唆（正犯未著手殺原目標）→ **不可罰**
「採打擊錯誤說時，教唆人對誤殺對象之論罪？」	**過失致死正犯**（過失犯論正犯，不論教唆）
「個別化理論的判斷重點？」	正犯**有無聽話去找人**
「區別理論的判斷重點？」	教唆犯**有無指定要殺誰**
「被教唆人發生打擊錯誤，教唆人如何論罪？」	原本怎麼論就怎麼論（對A殺人未遂教唆＋對B過失致死正犯）
「教唆殺人但正犯改為傷害，教唆人論何罪？」	**傷害罪教唆犯**（包含部分）
「教唆傷害但正犯改犯強制性交，教唆人論何罪？」	**無罪**（兩罪無關聯）
「強盜取財 vs 強盜得利之區別？」	取財＝實體財產；得利＝財產上利益（轉帳＝債權，非物權）

正文

一、被教唆人發生客體錯誤（★★★★★ 年年考）

> 甲教唆乙殺 A，乙認錯人，殺了 B。問**甲**的刑責。

基本兩說

```
被教唆人客體錯誤 → 教唆犯如何論罪？
│
├──① 客體錯誤說（建議採，好寫）
│    ├── 邏輯：客體錯誤對乙不重要 → 對甲也不重要
│    └── 結論：甲成立殺人罪教唆犯（既遂）
│
└──② 打擊錯誤說
     ├── 邏輯：將乙的客體錯誤 → 視為甲的打擊錯誤
     ├── 操作：一行為人對一被害人分別論罪
     │    ├── 甲對 A：考慮未遂 → 但乙未著手殺 A
     │    │          → 未遂教唆（紅色段）→ 不可罰
     │    └── 甲對 B：傾向否定故意 → 改論過失
     │                  → §276 過失致死罪之**正犯**
     └── 結論：甲對 A 無罪 ＋ 甲對 B 過失致死正犯
```

打擊錯誤說的理由

理由	說明
血域論證	乙錯殺多人（如7人），甲若採客體錯誤說→成立多個殺人教唆犯，過苛
故意耗盡原則	甲只有一個殺人故意→以殺掉第1人時故意即被「用完」

- 老師建議：**採客體錯誤說**（好寫，打擊錯誤說要多開好幾段，不好寫）

進階兩說（區分說）

（1）個別化理論

> 重點：正犯**有沒有聽話去找人**

正犯有遵照指示找人 → 還是殺錯　客體錯誤
正犯**沒有聽話**，自作主張找人 → 殺錯 **打擊錯誤**

範例（遵照指示→客體錯誤）：

- 甲告訴殺手：A 在國泰醫院八樓燒燙傷病房第一床
- 殺手遵照指示去八樓第一床，核對姓名後殺害
- 結果 A 被拖去檢查、新病人暫躺其床 → 殺錯 B
- → 個別化理論：**客體錯誤**（有聽話還殺錯）

範例（自作主張→打擊錯誤）：

- 甲同樣指名 A 在醫院八樓
- 殺手在醫院樓下看到穿病服的人，自以為是 A 就下手殺害
- → 個別化理論：**打擊錯誤**（沒有聽話去八樓找人）

（2）區別理論

> 重點：教唆犯**有沒有指定要殺誰**

教唆犯有指定目標 → 正犯殺錯　　打擊錯誤
教唆犯未指定目標（殺誰都行）→ 正犯殺錯 **客體錯誤**（不影響故意）

比較：同一案例兩理論結論可能相反

案例	個別化理論	區別理論
甲指定 A 在八樓→殺手遵照去殺→殺錯 B	**客體錯誤**	**打擊錯誤**
黑幫老大叫小弟殺人（不指定誰）→殺錯 —		**客體錯誤**

⚠ **個別化理論 ≠ 區別理論**：判斷標準不同、結論可能翻轉，考試最容易搞混。

二、被教唆人發生打擊錯誤

> 甲教唆乙殺 A，乙開槍射 A，誤中 B。

```
乙（正犯）：對 A 殺人未遂 ＋ 對 B 過失致死
甲（教唆犯）：
├── 對 A：殺人未遂的教唆犯
└── 對 B：過失致死的正犯（過失犯不論教唆）
```

- 被教唆人打擊錯誤**不可能**再轉回客體錯誤
- 原本怎麼論就怎麼論，比客體錯誤問題單純

三、被教唆人發生重結果

> 多數說：只要重結果**可預見** → 教唆人負**加重結果犯的教唆犯**刑責

- 無爭議，操作單純

四、被教唆人所犯罪名不一致

（一）犯意升高或降低（包含關係）

```
殺人 ⊃ 傷害（殺人包含傷害）
│
├── 教唆殺人 → 正犯只傷害 → 甲：傷害罪教唆犯
└── 教唆傷害 → 正犯改殺人 → 甲：傷害罪教唆犯
    （取包含的「傷害」部分）
```

（二）無關聯（排斥關係）

> 教唆傷害 → 正犯改犯強制性交 → **甲無罪**
>
> 教唆之罪正犯未著手＋正犯實際犯之罪非甲教唆

（三）構成要件相似性（蔡聖偉老師）

> 兩罪邏輯上不包含，但構成要件有相似性時的處理

範例：

- 甲教唆 B 強盜 ATM 前民眾（取財）→ B 卻逼被害人轉帳（得利）
- 強盜取財（§328 I）vs 強盜得利（§328 II）→ 平行規定，無包含關係

解決：

- 兩罪在**保護法益**與**構成要件**上具相似性
- → 就**輕罪**或**正犯實際所犯之罪**成立教唆犯

附帶知識：強盜取財 vs 得利

項目	強盜取財（§328 I）	強盜得利（§328 II）
行為人得到	**實體財產**（如現金）	**財產上利益**（如帳戶金額↑）
範例	逼被害人領現金交付	逼被害人轉帳到自己帳戶
法律性質	物權移轉	債權增加

> 銀行存款 ≠ 物權，只是**對銀行的消費寄託債權**。盜領他人存款**不成立竊盜罪**。

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§29	教唆犯	核心條文
§271	普通殺人罪	錯誤案例常用
§276	過失致死罪	打擊錯誤說下甲對 B 的論罪
§328 I	強盜取財	構成要件相似性示例